ROSS

CONSULTA LEGAL · OCTUBRE 2026

Módulo CRM: qué datos personales trata ROSS y cómo se cuidan



Consulta previa al desarrollo, con la solución que propone el equipo técnico para cada punto.

Para: responsable legal 13 puntos Apoyo: fase-4-crm-consulta-legal.docx

VERSIÓN 2

Qué cambió desde la versión anterior

Puntos 1 y 7	ROSS solo organiza y transporta los datos: cifrado por campo con una clave por cuenta y cifrado en reposo exigido.
Punto 4	Todo se mantiene en el plano nacional por ahora.
Punto 5	Quién puede exportar, 30 días de conservación y archivo en una ficha del pedido.
Punto 5	Borrar es cosa de administradores. El comercial genera una consulta de borrado. Constancia de 7 días sin datos personales.
Punto 6	180 días contados desde la baja del plan.
Punto 7	Registro de accesos definido, con 12 meses de conservación.
Puntos 2, 8, 9 y 10	Adoptados como solución de trabajo, sujetos a su revisión.
Nuevo	Quién puede acceder al CRM: roles y permisos.
Puntos 12 y 13	Dos consultas nuevas: el encargo de tratamiento y los plazos legales de respuesta.

QUÉ SE PIDE

Una revisión corta, con propuestas concretas

REVISIÓN	Confirmar, corregir o reemplazar la solución propuesta para cada uno de los trece puntos.
ENTREGABLES	Respuesta por escrito a cada punto, la cláusula de encargo de tratamiento y el texto del aviso sobre el uso de las interacciones.
PLAZO	`fecha deseada` La respuesta hace falta antes de definir las tablas del CRM. Las etapas anteriores no tocan datos de contactos y siguen avanzando.

ALCANCE

Esto describe hechos técnicos y propuestas. Las conclusiones legales son de quien revisa. Donde el equipo no puede determinar algo, lo dice.

PUNTO DE PARTIDA

Qué datos personales trata ROSS hoy

ROSS es una plataforma de análisis financiero para tiendas online. Hoy no guarda datos personales de los compradores en claro, y es una decisión deliberada.

Email y contraseña de los usuarios de ROSS	El email en claro. La contraseña con bcrypt, que no es reversible.
Nombre, email y plataforma de quien pide una demostración	En claro. Se usa para contactar al interesado.
Email y teléfono de los compradores de las tiendas	Solo como hash SHA-256 irreversible. No se guarda el nombre.
Credenciales de las plataformas conectadas	Cifradas.
Quién consultó datos asociados a clientes	Usuario, tienda, ruta y fecha, sin el dato consultado.

QUÉ CAMBIA

El CRM guarda datos personales de terceros

Activación	Opcional, por cuenta, en los planes Growth y Scale. No se crea ningún dato hasta que la cuenta lo activa.
Contactos	Los carga la propia cuenta, a mano o con un archivo CSV. ROSS no los obtiene de ninguna otra fuente.
Datos	Nombre, email, teléfono, empresa, origen, finalidad y notas, separados por cuenta.
Compradores de las tiendas	No se copian al CRM y no hay vínculo con los pedidos.
Mensajes	No se envían correos ni mensajes desde el CRM en esta etapa.
Cuentas sin CRM	Funcionan sin su lógica. Sus datos quedan conservados y aislados.

CAMBIO DE POSTURA Hoy no se guardan datos personales de terceros en claro. Los contactos del CRM sí son identificables.

EL ASISTENTE DE IA

Cómo toca los datos del CRM

QUÉ HACE

Responde sobre las métricas de la tienda y, con el CRM activo, consulta y modifica contactos y tareas con confirmación del usuario. Siempre con los permisos del usuario que le habla.

QUÉ MODELO

Híbrido: uno en infraestructura propia y, desactivado por defecto, uno de un tercero. La propuesta es que los datos del CRM solo lleguen al propio.

QUÉ SE REGISTRA

Tipo de consulta, herramienta usada, nivel de resolución, tiempos y una medida de utilidad. Las preguntas se guardan sin nombres ni montos.

ESTADO Nada del CRM está construido todavía. Todo lo que sigue es propuesta, salvo lo que se indica como existente en la diapositiva 14.

CONTROL DE ACCESO

Quién puede acceder al CRM

PERMISO	PROPIETARIO	ADMINISTRADOR	COMERCIAL	AUDITOR	LECTOR
Ver contactos y oportunidades	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Crear y editar contactos	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
Gestionar oportunidades y tareas	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
Importar un CSV	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
Exportar los datos de un contacto	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No
Borrar un contacto	**Sí**	**Sí**	**Consulta**	No	No
Ver el registro de accesos	**Sí**	**Sí**	No	**Sí**	No
Activar o desactivar el CRM	**Sí**	**Sí**	No	No	No
Borrar todo el CRM	**Sí**	No	No	No	No

CONSULTA

El comercial no borra: genera una consulta de borrado con el motivo, y un administrador o propietario la aprueba o la rechaza. Los roles de comercial y auditor se guardan aparte y solo existen en cuentas con el módulo.

CONSULTAS 1 A 3

Quién es responsable de qué

Roles y principio de tratamiento

Punto 1

CONSULTA

¿ROSS actúa como encargado del tratamiento y la cuenta como responsable?

SOLUCIÓN PROPUESTA

La cuenta es responsable de sus contactos. ROSS los organiza y transporta para prestar el servicio: no los usa para fines propios ni los cruza entre cuentas. No los refleja en claro fuera de la pantalla del usuario autorizado (ni en registros, trazas ni copias), y viajan y se guardan cifrados. El encargo se acepta al activar el módulo.

SE PIDE

Confirmar los roles y redactar la cláusula o el anexo.

Base legal y finalidad

Punto 2

CONSULTA

ROSS no puede saber si la cuenta tiene derecho a tratar cada contacto.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Origen y finalidad obligatorios en cada contacto. Al activar el módulo y al importar un CSV, la cuenta declara una base legítima, registrada con fecha y usuario. Adoptada como solución de trabajo.

SE PIDE

Decir si esa declaración alcanza y aportar el texto.

Registro de bases de datos

Punto 3

CONSULTA

¿Corresponde registrar la base ante la autoridad (en Argentina, la AAIP, ley 25.326) y quién debe hacerlo?

SOLUCIÓN PROPUESTA

ROSS no puede determinarlo. Aporta la descripción técnica de los datos y las medidas de seguridad, y la cantidad de registros a pedido.

SE PIDE

Determinar si corresponde, quién lo hace y con qué plazo.

CONSULTAS 4 Y 5

Dónde viven los datos y qué derechos se atienden

Alojamiento y transferencia

Punto 4

CONSULTA

¿Qué se requiere para alojar los datos y para que un proveedor de IA los reciba?

SOLUCIÓN PROPUESTA

Todo se mantiene en el plano nacional por ahora, y la cuestión se profundiza más adelante. Los datos del CRM solo irían a un modelo propio, con un bloqueo técnico a modelos externos que todavía no está construido. Alojamiento actual: Railway, región `completar región`.

SE PIDE

Indicar qué se requiere para un alojamiento nacional y si la restricción alcanza.

Derechos de las personas

Punto 5

CONSULTA

¿Cómo se atienden los pedidos de acceso, corrección y supresión?

SOLUCIÓN PROPUESTA

Exportar los datos de un contacto pueden hacerlo administradores, comerciales y auditores. La exportación se conserva 30 días y luego queda archivada en una ficha del pedido, sin los datos. Borrar es cosa de administradores: un comercial genera una consulta de borrado. Cada borrado deja constancia 7 días, sin datos personales.

SE PIDE

Definir plazos de respuesta, canal y quién responde, y si la constancia debe durar más de 7 días.

CONSULTAS 6 Y 7

Cuánto se conservan y cómo se protegen

Retención, baja y cierre

Punto 6

CONSULTA

¿Cuánto se conservan los datos y qué pasa al bajar de plan o cerrar la cuenta?

SOLUCIÓN PROPUESTA

Al eliminar la cuenta se borra todo. Al bajar a un plan sin CRM, los datos quedan conservados y aislados, sin acceso desde el producto, y exportar y borrar siguen disponibles. A los 180 días se borran de forma definitiva, y reactivar antes los restituye. Copias de seguridad: `confirmar con el proveedor`.

SE PIDE

Confirmar que 180 días es adecuado y el tratamiento de las copias de seguridad.

Seguridad

Punto 7

CONSULTA

¿Alcanzan las medidas actuales y las definidas para datos de terceros?

SOLUCIÓN PROPUESTA

Cifrado en reposo exigido: los campos que identifican a la persona se cifran por campo con una clave por cuenta y se descifran solo en memoria. Hash para búsqueda exacta. Registro de accesos de 12 meses: exportaciones, borrados, cada apertura de ficha, accesos del asistente, intentos denegados y cambios de permisos, sin guardar el dato.

SE PIDE

Confirmar que el nivel de cifrado y de registro alcanza, y si 12 meses es adecuado.

CONSULTAS 8 A 10

Notas libres y uso de la IA

Notas de texto libre

Punto 8

CONSULTA

Un campo de notas puede contener datos sensibles.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Aviso junto al campo, prohibición de datos sensibles en los términos y límite de 2.000 caracteres. El asistente solo lee las notas si el usuario lo pide. Adoptada como solución de trabajo.

SE PIDE

Redactar la restricción y confirmar si alcanza.

Interacciones con el asistente

Punto 9

CONSULTA

El sistema aprende de qué respuestas resultaron útiles. ¿Qué aviso y qué consentimiento hacen falta?

SOLUCIÓN PROPUESTA

Solo estructura: tipo, herramienta, nivel, tiempos y utilidad. Nunca el contenido de una cuenta en otra. Aviso explícito con opción de no participar, y los registros vencen a los 180 días. Adoptada como solución de trabajo.

SE PIDE

Redactar el aviso y decidir entre salida voluntaria y consentimiento previo.

Acciones del asistente

Punto 10

CONSULTA

El asistente podrá consultar y, con confirmación, modificar el CRM.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Mismos permisos que el usuario. Toda modificación pide confirmación y queda registrada. Enviar mensajes, borrar y operar finanzas están deshabilitados. Sin decisiones automatizadas. Adoptada como solución de trabajo.

SE PIDE

Confirmar que no hay objeciones y las condiciones para habilitar acciones de mayor riesgo.

CONSULTA 11 Y LÍMITES

Lo que no se hará sin una nueva revisión

Compradores de las tiendas

Punto 11

CONSULTA

Hoy ROSS guarda solo hashes de email y teléfono de los compradores. ¿Se puede ofrecer algo más sin cambiar esa postura?

SOLUCIÓN PROPUESTA

No se incorporan compradores al CRM. Queda previsto, como etapa opcional, que un contacto cargado por la cuenta muestre su historial de compras comparando el hash de su email con el de las tiendas de la misma cuenta. No se capturan datos nuevos, pero revela qué contactos compraron.

SE PIDE

Una opinión sobre el cruce por hash y las condiciones previas de una eventual sincronización en claro.

Queda fuera

Sin nueva revisión

- Sincronizar compradores en claro con el CRM
- Enviar correos o mensajes desde el CRM
- Puntuar contactos o decidir de forma automatizada sobre personas
- Enviar datos del CRM a un proveedor de IA de un tercero

CONSULTAS 12 Y 13

Qué dice la ley sobre el encargo y los plazos

Encargo de tratamiento

Punto 12

CONSULTA

Según entendemos, la ley regula a quien presta servicios de tratamiento de datos por cuenta de terceros: no puede aplicar los datos a otro fin ni cederlos, y debe destruirlos al terminar el servicio, salvo autorización. ¿Ese régimen alcanza a ROSS frente a los contactos del CRM?

SOLUCIÓN PROPUESTA

La cláusula de encargo (punto 1) fija que ROSS solo trata los datos para prestar el servicio y no los cede. Al terminar el servicio, ya sea al eliminar la cuenta o a los 180 días de la baja del plan, los datos se destruyen. ROSS no conserva datos de una cuenta para futuros encargos sin una autorización expresa.

SE PIDE

Confirmar qué régimen aplica, si esperar 180 días tras la baja del plan es compatible con la obligación de destruir al terminar el servicio, y qué debe decir el contrato.

Plazos legales de respuesta

Punto 13

CONSULTA

Según entendemos, la ley fija plazos cortos para informar a quien pide acceso a sus datos y para rectificarlos o suprimirlos. ¿Cuáles son y desde cuándo corren?

SOLUCIÓN PROPUESTA

ROSS ofrece las herramientas para exportar, corregir y borrar un contacto, y un registro de cada pedido con su fecha, para poder demostrar que se atendió a tiempo. La cuenta responde a sus titulares. Los plazos se configuran una vez definidos.

SE PIDE

Indicar los plazos legales aplicables, cuándo empiezan a contar y quién debe cumplirlos: la cuenta, ROSS o ambos.

ANEXO

Medidas técnicas que existen hoy

Aislamiento por cuenta
Pedir una tienda ajena devuelve el mismo "no encontrada" que una inexistente. Pruebas automáticas sobre todas las rutas.

Pruebas del asistente
Una batería verifica, herramienta por herramienta, que una cuenta no ve datos de otra.

Contraseñas y tokens
Contraseñas con bcrypt. Tokens de sesión, invitación y recuperación guardados con hash.

Credenciales
Las de las plataformas conectadas se guardan cifradas.

Registros de producción
Los enlaces de recuperación y de invitación no se escriben en ellos.

Limitación de frecuencia
Aplicada en las rutas sensibles.

Transporte
HTTPS, con certificados gestionados por el proveedor de alojamiento.

Registro y borrado
Se registra quién consultó datos asociados a clientes. Al eliminar una cuenta se eliminan en cascada sus tiendas y datos.

HOJA DE RESOLUCIÓN

Trece respuestas pendientes

Marcar una opción por punto. Si no hay conformidad, anotar la alternativa.

1. Roles	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
2. Base legal y finalidad	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
3. Registro de bases de datos	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
4. Alojamiento y transferencia	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
5. Derechos de las personas	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
6. Retención, baja y cierre	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
7. Seguridad	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
8. Notas de texto libre	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
9. Interacciones con el asistente	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
10. Acciones del asistente	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
11. Compradores de las tiendas	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
12. Encargo de tratamiento	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No
13. Plazos legales de respuesta	☐ Conforme	☐ Con cambios	☐ No

A COMPLETAR ANTES DE ENVIAR `nombre y cargo de quien envía` `fecha deseada` `región del alojamiento` `copias de seguridad`